



P U T U S A N
Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Asep Saepudin Alias Abang Bin H. Udin Samsudin
Tempat lahir	: Bandung
Umur/tanggal lahir	: 24 Tahun/ 23 Desember 2000
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Babakan RT001 RW010 Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan	: MTS

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/16/VII/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
8. Hakim PN Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan 14 April 2025;

Halama 1 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim PN Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan 14 Mei 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wiwin, S.H., M.H. & Rekan, Penasihat Hukum yang beralamat di Ruko Bale Sakanca Blok A No. 2-3 Jl. Al-Fathu No. 3 Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung atau Komplek Griya Prima Asri No. 6 Desa Malakasari, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 7 Januari 2025 Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1095/Pid.B / 2024/PN Blb tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Kabupaten Bandung, Nomor Register Perkara: PDM-227/CIMAH/Eoh.2/11/2024, tanggal 30 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SAEPUDIN Alias ABANG Bin H. UDIN SAMSUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASEP SAEPUDIN Alias ABANG Bin H. UDIN SAMSUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama Seumur Hidup.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Golok;
 - 2 (dua) buah Cangkul;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halama 2 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim memutuskan yang hukuman yang seringannya pada diri Terdakwa;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan demikian pula duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Dakwaan No mor Register Perkara: PDM-227/CIMAH/Eoh.2/11/2024 tanggal 10 Desember 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Asep Saepudin Alias Abang Bin H. Udin Samsudin bersama-sama dengan saksi Usman Soleh Alias Uus Bin Odik (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Abdul Gani Bin Odik (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kampung Babakan RT. 003/RW. 010 Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari 2024, ketika terdakwa sedang berada di rumah di Kampung Babakan RT. 003/RW. 010 Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung terlintas dibenak terdakwa ingin membunuh atau menghilangkan nyawa korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dikarenakan terdakwa merasa sakit hati terhadap korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) yang diduga telah berselingkuh dan mengugurkan kandungan, dimana sebelumnya antara terdakwa dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) mempunyai hubungan sebagai suami istri yang menikah secara siri atau agama namun telah bercerai dan untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa kemudian menghubungi saksi Budi Rahayu melalui WhatsApp agar datang ke rumah terdakwa. Setelah saksi Budi Rahayu datang, terdakwa meminta kepada saksi Budi Rahayu untuk membantu terdakwa membunuh korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm)

Halama 3 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awalnya saksi Budi Rahayu menolak namun terdakwa memaksa dan dikarenakan saksi Budi Rahayu merasa takut dengan terdakwa sehingga menyetujui ajakan dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa merencanakan membunuh korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) pada keesokan harinya dengan cara menjemput korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dan membawanya ke rumah terdakwa, kemudian jika korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) telah meninggal dunia, terdakwa akan menguburkan jenazah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dibagian belakang rumah terdakwa. Untuk melaksanakan rencana tersebut, terdakwa kemudian menyuruh saksi Budi Rahayu untuk mengambil cangkul dan menggali tanah di kebun bambu yang berada dibagian belakang rumah terdakwa sebagai lokasi tempat menguburkan jenazah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) untuk menghilangkan jejak, atas suruhan dari terdakwa tersebut kemudian saksi Budi Rahayu menggali lubang sedalam kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter bergantian dengan terdakwa hingga terdakwa dan saksi Budi Rahayu kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat di rumah masing-masing serta akan melanjutkan pada keesokan harinya.

Bahwa pada keesokan harinya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari tahun 2024, terdakwa menelepon korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) meminta agar datang ke rumah terdakwa dengan alasan membicarakan masalah hubungan rumah tangga dan mengajak rujuk, atas permintaan dari terdakwa tersebut korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) bersedia datang ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menelepon saksi Budi Rahayu namun Handphone milik saksi Budi Rahayu mati dan susah dihubungi, dikarenakan saksi Budi Rahayu sebelumnya telah pergi meninggalkan rumah dengan maksud menghindari terdakwa karena tidak mau membantu terdakwa untuk membunuh korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm). Dikarenakan rencana yang sudah terdakwa rencanakan bersama dengan saksi Budi Rahayu gagal, maka terdakwa merencanakan seorang diri dengan mengambil sebilah golok yang berada di dapur dan membawanya ke lantai 2 (dua) kemudian menyimpan golok tersebut dibawah karpet. Pada sekira pukul 19.00 WIB, datang korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) ke rumah terdakwa kemudian terdakwa membawa dan mengajak korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menuju ke lantai 2 (dua) dan ditempat tersebut antara terdakwa dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) mengobrol sambil terdakwa mengajak korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) untuk minum minuman keras dan korban Irma Novitasari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Irma Nurmayanti (Alm) menyetujui, setelah itu terdakwa menelepon saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk datang ke rumah terdakwa dengan mengajak saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli 2 (dua) botol minuman keras jenis kawa-kawa dengan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi untuk membeli minuman sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke lantai 2 (dua) dan mengobrol dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm). Tidak lama kemudian datang saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras jenis kawa-kawa yang selanjutnya dengan posisi duduk antara terdakwa, saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) begitu juga dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) meminum minuman keras tersebut hingga habis. Setelah itu pada sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa mengobrol dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) membahas tingkah dari korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) yang sering ganti pacar atau pasangan padahal antara terdakwa dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) sudah ada komitmen untuk menjalin kembali hubungan dan ada rencana untuk rujuk, namun korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) selalu mengelak dan tidak mengakui sehingga antara terdakwa dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) terjadi cek cok mulut yang membuat terdakwa menjadi emosi kemudian terdakwa menjambak rambut korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dan menariknya kebelakang menggunakan tangan sebelah kiri hingga korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) terjatuh kebelakang kemudian terdakwa mengambil golok yang tersimpan dibawah karpet menggunakan tangan sebelah kanan yang sebelumnya golok tersebut terdakwa persiapkan yang letaknya tidak jauh dari posisi korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) berada yang selanjutnya terdakwa mengarahkan golok yang dipegangnya tersebut kearah leher korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm), namun korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) berontak dan melakukan perlawanan sehingga menyulitkan terdakwa untuk menggorok leher korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) lalu terdakwa meminta

Halama 5 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN B1b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membantu terdakwa memegang korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dengan mengatakan “tong sieun ngajedog we siamah kumaha aing kaharep na mah mun aya nanaon urang anu tanggung jawab” (jangan takut kamu diam saja jika ada apa-apa nanti saya/terdakwa yang bertanggung jawab) yang selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menutup atau membekap mulut dan memegang kepala korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) selain itu terdakwa juga menyuruh saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memegang kedua kaki korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm). Atas suruhan dari terdakwa tersebut saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) menutup atau membekap mulut korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang kepala korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) sedangkan saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) memegang kedua kaki korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan kedua tangan saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) tidak bisa berontak atau melawan, terdakwa lalu menggorok leher korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan golok hingga banyak mengeluarkan darah dan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) tidak bernyawa atau meninggal dunia.

Bahwa setelah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) meninggal dunia, terdakwa kemudian menyuruh saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membersihkan darah yang berlumuran di lantai menggunakan baju milik terdakwa dan membungkus atau membalut jenazah atau mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan kain sarung, tidak lama kemudian saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan telepon dari ibunya yang menyuruh untuk pulang sehingga saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi dari rumah terdakwa dengan meninggalkan terdakwa bersama dengan saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah). Dikarenakan terdakwa kesulitan untuk membawa mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menuju kebun yang ada di belakang rumah terdakwa untuk mengubur mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) kemudian terdakwa menelepon saksi Agus Kurnia untuk datang ke

Halama 6 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN B1b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terdakwa, setelah saksi Agus Kurnia datang terdakwa membawa saksi Agus Kurnia ke lantai 2 (dua) dan ditempat tersebut saksi Agus Kurnia melihat ada mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) tergeletak dengan berlumuran darah lalu terdakwa meminta bantuan kepada saksi Agus Kurnia dengan mengatakan "bantuan heula aing nguburkeun, mun henteu maneh ku aing dipaehan" (bantu dulu saya/terdakwa menguburkan, kalau tidak kamu oleh saya/terdakwa akan dibunuh), dikarenakan saksi Agus Kurnia merasa takut dengan ancaman daeri terdakwa sehingga mau mengikuti permintaan dari terdakwa tersebut. Setelah itu atas suruhan dari terdakwa, saksi Agus Kurnia membakar koper atau tas yang berisikan pakaian korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) bersama baju terdakwa yang dipergunakan untuk membersihkan darah yang saksi Agus Kurnia bakar disamping rumah terdakwa yang selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Agus Kurnia mengambil cangkul yang berada didepan rumah milik saksi Budi Rahayu kemudian terdakwa pergi bersama-sama dengan saksi Agus Kurnia dan saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membawa 2 (dua) buah cangkul menuju kebun yang ada di belakang rumah terdakwa dan secara bergantian menggali tanah yang akan digunakan untuk mengubur mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) yang sebelumnya tanah tersebut pernah terdakwa gali bersama dengan saksi Budi Rahayu hingga kedalaman lubang tanah tersebut menjadi kurang lebih 150 (seratus lima puluh) centimeter.

Bahwa setelah selesai menggali tanah, terdakwa menyuruh saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencari bambu yang akan digunakan untuk mengangkut atau menggotong mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dan atas suruhan dari terdakwa tersebut saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencari dan menemukan 1 (satu) buah bambu kemudian terdakwa bersama dengan saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Agus Kurnia kembali ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah bambu, setelah itu mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dibawa dengan cara digotong menggunakan bambu yang dimasukkan kedalam kain sarung oleh saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan saksi Agus Kurnia menuju ke kebun belakang rumah terdakwa sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang yang selanjutnya mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dilemparkan ke lubang tanah yang sebelumnya digali berikut dengan kain sarung dan menutupnya menggunakan tanah, setelah itu terdakwa mengancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Agus Kurnia dengan mengatakan “lamun kajadian ieu ngomong ka batur, sia nu dipaehan ku aing” (apabila kejadian ini sampai dibicarakan ke orang lain, kamu yang dibunuh sama saya/terdakwa) dan saksi Agus Kurnia menjawab “heueuh moal ngomong ka batur” (iya tidak akan bicara ke orang lain) yang selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Agus Kurnia pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah masing-masing.

Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Agus Kurnia memberitahukannya kepada saksi Budi Rahayu yang merupakan keponakan dari saksi Agus Kurnia kemudian saksi Budi Rahayu memberitahukan kembali kepada saksi Juju Alias Zaki sehingga banyak warga yang mengetahui perihal kematian korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dan salah satunya adalah saksi Dedi Rusmana lalu saksi Dedi Rusmana memberitahukan hal tersebut kepada saksi Ilyas Tari selaku keluarga dari korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) yang akhirnya saksi Ilyas Tari melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut mengakibatkan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : R/Ver/20/VIII/2024/Dokpol tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, SpFM, M.Sc, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Biddokkes Polda Jabar, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah atas nama Irma Novitasari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan jenazah perempuan usia sekitar dua puluh sampai dua puluh lima tahun yang dalam kondisi membusuk lanjut ini ditemukan kulit terbuka pada leher serta batang tenggorokan dan kerongkongan yang terpotong rata, yang menurut pola dan gambarannya sesuai dengan kekerasan tajam. Berdasarkan hasil histopatologi anatomi, luka di leher dimungkinkan terjadi saat korban masih hidup. Pemastian kehamilan tidak dapat ditentukan karena tanda kehamilan pada Rahim tidak dapat dinilai akibat proses pembusukan. Organ-organ dalam lainnya dalam konsisi yang membusuk lanjut sehingga tidak dapat dinilai kelainan atau penyakit yang diderita.

Tidak ditemukannya luka atau tanda trauma pada bagian tubuh lain selain pada leher, maka sebab kematian korban ini akibat kekerasan tajam pada leher serta memotong hingga kerongkongan serta batang tenggorok yang menimbulkan gangguan nafas. Posisi luka pada leher tersebut juga

Halama 8 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan terpotongnya pembuluh darah besar leher yang menimbulkan perdarahan.

Perkiraan waktu kematian antara tiga hingga sembilan bulan sebelum waktu pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Asep Saepudin Alias Abang Bin H. Udin Samsudin bersama-sama dengan saksi Usman Soleh Alias Uus Bin Odik (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Abdul Gani Bin Odik (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kampung Babakan RT. 003/RW. 010 Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari 2024, ketika terdakwa sedang berada di rumah di Kampung Babakan RT. 003/RW. 010 Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung terlintas dibenak terdakwa ingin membunuh atau menghilangkan nyawa korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dikarenakan terdakwa merasa sakit hati terhadap korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) yang diduga telah berselingkuh dan mengugurkan kandungan, dimana sebelumnya antara terdakwa dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) mempunyai hubungan sebagai suami istri yang menikah secara siri atau agama namun telah bercerai dan untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa kemudian menghubungi saksi Budi Rahayu melalui WhatsApp agar datang ke rumah terdakwa. Setelah saksi Budi Rahayu datang, terdakwa meminta kepada saksi Budi Rahayu untuk membantu terdakwa membunuh korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) awalnya saksi Budi Rahayu menolak namun terdakwa memaksa dan dikarenakan saksi Budi Rahayu merasa takut dengan terdakwa sehingga menyetujui ajakan dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa merencanakan membunuh korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) pada keesokan

Halama 9 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya dengan cara menjemput korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dan membawanya ke rumah terdakwa, kemudian jika korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) telah meninggal dunia, terdakwa akan menguburkan jenazah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dibagian belakang rumah terdakwa. Untuk melaksanakan rencana tersebut, terdakwa kemudian menyuruh saksi Budi Rahayu untuk mengambil cangkul dan menggali tanah di kebun bambu yang berada dibagian belakang rumah terdakwa sebagai lokasi tempat menguburkan jenazah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) untuk menghilangkan jejak, atas suruhan dari terdakwa tersebut kemudian saksi Budi Rahayu menggali lubang sedalam kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter bergantian dengan terdakwa hingga terdakwa dan saksi Budi Rahayu kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat di rumah masing-masing serta akan melanjutkan pada keesokan harinya.

Bahwa pada keesokan harinya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari tahun 2024, terdakwa menelepon korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) meminta agar datang ke rumah terdakwa dengan alasan membicarakan masalah hubungan rumah tangga dan mengajak rujuk, atas permintaan dari terdakwa tersebut korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) bersedia datang ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menelepon saksi Budi Rahayu namun Handphone milik saksi Budi Rahayu mati dan susah dihubungi, dikarenakan saksi Budi Rahayu sebelumnya telah pergi meninggalkan rumah dengan maksud menghindari terdakwa karena tidak mau membantu terdakwa untuk membunuh korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm). Dikarenakan rencana yang sudah terdakwa rencanakan bersama dengan saksi Budi Rahayu gagal, maka terdakwa merencanakan seorang diri dengan mengambil sebilah golok yang berada di dapur dan membawanya ke lantai 2 (dua) kemudian menyimpan golok tersebut dibawah karpet. Pada sekira pukul 19.00 WIB, datang korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) ke rumah terdakwa kemudian terdakwa membawa dan mengajak korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menuju ke lantai 2 (dua) dan ditempat tersebut antara terdakwa dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) mengobrol sambil terdakwa mengajak korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) untuk minum minuman keras dan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menyetujui, setelah itu terdakwa menelepon saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk datang ke rumah terdakwa dengan mengajak saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan

Halama 10 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) dan saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli 2 (dua) botol minuman keras jenis kawa-kawa dengan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi untuk membeli minuman sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke lantai 2 (dua) dan mengobrol dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm). Tidak lama kemudian datang saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras jenis kawa-kawa yang selanjutnya dengan posisi duduk antara terdakwa, saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) begitu juga dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) meminum minuman keras tersebut hingga habis. Setelah itu pada sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa mengobrol dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) membahas tingkah dari korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) yang sering ganti pacar atau pasangan padahal antara terdakwa dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) sudah ada komitmen untuk menjalin kembali hubungan dan ada rencana untuk rujuk, namun korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) selalu mengelak dan tidak mengakui sehingga antara terdakwa dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) terjadi cek cok mulut yang membuat terdakwa menjadi emosi kemudian terdakwa menjambak rambut korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dan menariknya kebelakang menggunakan tangan sebelah kiri hingga korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) terjatuh kebelakang kemudian terdakwa mengambil golok yang tersimpan dibawah karpet menggunakan tangan sebelah kanan yang sebelumnya golok tersebut terdakwa persiapkan yang letaknya tidak jauh dari posisi korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) berada yang selanjutnya terdakwa mengarahkan golok yang dipegangnya tersebut kearah leher korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm), namun korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) berontak dan melakukan perlawanan sehingga menyulitkan terdakwa untuk menggorok leher korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) lalu terdakwa meminta kepada saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membantu terdakwa memegang korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dengan mengatakan "tong sieun ngajedog we siamah kumaha aing kaharep na

Halama 11 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mah mun aya nanaon urang anu tanggung jawab" (jangan takut kamu diam saja jika ada apa-apa nanti saya/terdakwa yang bertanggung jawab) yang selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menutup atau membekap mulut dan memegang kepala korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) selain itu terdakwa juga menyuruh saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memegang kedua kaki korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm). Atas suruhan dari terdakwa tersebut saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) menutup atau membekap mulut korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang kepala korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) sedangkan saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) memegang kedua kaki korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan kedua tangan saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) tidak bisa berontak atau melawan, terdakwa lalu menggorok leher korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan golok hingga banyak mengeluarkan darah dan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) tidak bernyawa atau meninggal dunia.

Bahwa setelah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) meninggal dunia, terdakwa kemudian menyuruh saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membersihkan darah yang berlumuran di lantai menggunakan baju milik terdakwa dan membungkus atau membalut jenazah atau mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan kain sarung, tidak lama kemudian saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan telepon dari ibunya yang menyuruh untuk pulang sehingga saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi dari rumah terdakwa dengan meninggalkan terdakwa bersama dengan saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah). Dikarenakan terdakwa kesulitan untuk membawa mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menuju kebun yang ada di belakang rumah terdakwa untuk mengubur mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) kemudian terdakwa menelepon saksi Agus Kurnia untuk datang ke rumah terdakwa, setelah saksi Agus Kurnia datang terdakwa membawa saksi Agus Kurnia ke lantai 2 (dua) dan ditempat tersebut saksi Agus Kurnia melihat ada mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) tergeletak dengan berlumuran darah lalu terdakwa meminta bantuan kepada saksi Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia dengan mengatakan “bantuan heula aing nguburkeun, mun henteu maneh ku aing dipaehan” (bantu dulu saya/terdakwa menguburkan, kalau tidak kamu oleh saya/terdakwa akan dibunuh), dikarenakan saksi Agus Kurnia merasa takut dengan ancaman daeri terdakwa sehingga mau mengikuti permintaan dari terdakwa tersebut. Setelah itu atas suruhan dari terdakwa, saksi Agus Kurnia membakar koper atau tas yang berisikan pakaian korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) bersama baju terdakwa yang dipergunakan untuk membersihkan darah yang saksi Agus Kurnia bakar disamping rumah terdakwa yang selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Agus Kurnia mengambil cangkul yang berada didepan rumah milik saksi Budi Rahayu kemudian terdakwa pergi bersama-sama dengan saksi Agus Kurnia dan saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membawa 2 (dua) buah cangkul menuju kebun yang ada di belakang rumah terdakwa dan secara bergantian menggali tanah yang akan digunakan untuk mengubur mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) yang sebelumnya tanah tersebut pernah terdakwa gali bersama dengan saksi Budi Rahayu hingga kedalaman lubang tanah tersebut menjadi kurang lebih 150 (seratus lima puluh) centimeter.

Bahwa setelah selesai menggali tanah, terdakwa menyuruh saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencari bambu yang akan digunakan untuk mengangkut atau menggotong mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dan atas suruhan dari terdakwa tersebut saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencari dan menemukan 1 (satu) buah bambu kemudian terdakwa bersama dengan saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Agus Kurnia kembali ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah bambu, setelah itu mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dibawa dengan cara digotong menggunakan bambu yang dimasukkan kedalam kain sarung oleh saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan saksi Agus Kurnia menuju ke kebun belakang rumah terdakwa sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang yang selanjutnya mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dilemparkan ke lubang tanah yang sebelumnya digali berikut dengan kain sarung dan menutupnya menggunakan tanah, setelah itu terdakwa mengancam kepada saksi Agus Kurnia dengan mengatakan “lamun kajadian ieu ngomong ka batur, sia nu dipaehan ku aing” (apabila kejadian ini sampai dibicarakan ke orang lain, kamu yang dibunuh sama saya/terdakwa) dan saksi Agus Kurnia menjawab “heueuh moal ngomong ka batur” (iya tidak akan bicara ke orang

Halama 13 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain) yang selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Agus Kurnia pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah masing-masing.

Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Agus Kurnia memberitahunya kepada saksi Budi Rahayu yang merupakan keponakan dari saksi Agus Kurnia kemudian saksi Budi Rahayu memberitahukan kembali kepada saksi Juju Alias Zaki sehingga banyak warga yang mengetahui perihal kematian korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dan salah satunya adalah saksi Dedi Rusmana lalu saksi Dedi Rusmana memberitahukan hal tersebut kepada saksi Ilyas Tari selaku keluarga dari korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) yang akhirnya saksi Ilyas Tari melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut mengakibatkan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VeR/20/VIII/2024/Dokpol tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, SpFM, M.Sc, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Biddokkes Polda Jabar, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah atas nama Irma Novitasari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan jenazah perempuan usia sekitar dua puluh sampai dua puluh lima tahun yang dalam kondisi membusuk lanjut ini ditemukan kulit terbuka pada leher serta batang tenggorokan dan kerongkongan yang terpotong rata, yang menurut pola dan gambarannya sesuai dengan kekerasan tajam. Berdasarkan hasil histopatologi anatomi, luka di leher dimungkinkan terjadi saat korban masih hidup. Pemastian kehamilan tidak dapat ditentukan karena tanda kehamilan pada Rahim tidak dapat dinilai akibat proses pembusukan. Organ-organ dalam lainnya dalam konsisi yang membusuk lanjut sehingga tidak dapat dinilai kelainan atau penyakit yang diderita.

Tidak ditemukannya luka atau tanda trauma pada bagian tubuh lain selain pada leher, maka sebab kematian korban ini akibat kekerasan tajam pada leher serta memotong hingga kerongkongan serta batang tenggorok yang menimbulkan gangguan nafas. Posisi luka pada leher tersebut juga memungkinkan terpotongnya pembuluh darah besar leher yang menimbulkan perdarahan.

Perkiraan waktu kematian antara tiga hingga sembilan bulan sebelum waktu pemeriksaan.

Halama 14 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN B1b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Asep Saepudin Alias Abang Bin H. Udin Samsudin bersama-sama dengan saksi Usman Soleh Alias Uus Bin Odik (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Abdul Gani Bin Odik (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kampung Babakan RT.003/RW.010 Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, atau setidak-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan maut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari 2024, ketika terdakwa sedang berada di rumah di Kampung Babakan RT.003/RW.010 Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung terlintas dibenak terdakwa ingin membunuh atau menghilangkan nyawa korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dikarenakan terdakwa merasa sakit hati terhadap korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) yang diduga telah berselingkuh dan mengugurkan kandungan, dimana sebelumnya antara terdakwa dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) mempunyai hubungan sebagai suami istri yang menikah secara siri atau agama namun telah bercerai dan untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa kemudian menghubungi saksi Budi Rahayu melalui WhatsApp agar datang ke rumah terdakwa. Setelah saksi Budi Rahayu datang, terdakwa meminta kepada saksi Budi Rahayu untuk membantu terdakwa membunuh korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) awalnya saksi Budi Rahayu menolak namun terdakwa memaksa dan dikarenakan saksi Budi Rahayu merasa takut dengan terdakwa sehingga menyetujui ajakan dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa merencanakan membunuh korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) pada keesokan harinya dengan cara menjemput korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dan membawanya ke rumah terdakwa, kemudian jika korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) telah meninggal dunia, terdakwa akan menguburkan jenazah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dibagian belakang rumah terdakwa. Untuk melaksanakan rencana tersebut,

Halama 15 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian menyuruh saksi Budi Rahayu untuk mengambil cangkul dan menggali tanah di kebun bambu yang berada dibagian belakang rumah terdakwa sebagai lokasi tempat menguburkan jenazah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) untuk menghilangkan jejak, atas suruhan dari terdakwa tersebut kemudian saksi Budi Rahayu menggali lubang sedalam kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter bergantian dengan terdakwa hingga terdakwa dan saksi Budi Rahayu kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat di rumah masing-masing serta akan melanjutkan pada keesokan harinya.

Bahwa pada keesokan harinya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Januari tahun 2024, terdakwa menelepon korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) meminta agar datang ke rumah terdakwa dengan alasan membicarakan masalah hubungan rumah tangga dan mengajak rujuk, atas permintaan dari terdakwa tersebut korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) bersedia datang ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa menelepon saksi Budi Rahayu namun Handphone milik saksi Budi Rahayu mati dan susah dihubungi, dikarenakan saksi Budi Rahayu sebelumnya telah pergi meninggalkan rumah dengan maksud menghindari terdakwa karena tidak mau membantu terdakwa untuk membunuh korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm). Dikarenakan rencana yang sudah terdakwa rencanakan bersama dengan saksi Budi Rahayu gagal, maka terdakwa merencanakan seorang diri dengan mengambil sebilah golok yang berada di dapur dan membawanya ke lantai 2 (dua) kemudian menyimpan golok tersebut dibawah karpet. Pada sekira pukul 19.00 WIB, datang korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) ke rumah terdakwa kemudian terdakwa membawa dan mengajak korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menuju ke lantai 2 (dua) dan ditempat tersebut antara terdakwa dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) mengobrol sambil terdakwa mengajak korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) untuk minum minuman keras dan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menyetujui, setelah itu terdakwa menelepon saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk datang ke rumah terdakwa dengan mengajak saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli 2 (dua) botol minuman keras jenis kawa-kawa dengan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara

Halama 16 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pergi untuk membeli minuman sedangkan terdakwa bersama dengan saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke lantai 2 (dua) dan mengobrol dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm). Tidak lama kemudian datang saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras jenis kawa-kawa yang selanjutnya dengan posisi duduk antara terdakwa, saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) begitu juga dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) meminum minuman keras tersebut hingga habis. Setelah itu pada sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa mengobrol dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) membahas tingkah dari korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) yang sering ganti pacar atau pasangan padahal antara terdakwa dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) sudah ada komitmen untuk menjalin kembali hubungan dan ada rencana untuk rujuk, namun korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) selalu mengelak dan tidak mengakui sehingga antara terdakwa dengan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) terjadi cek cok mulut yang membuat terdakwa menjadi emosi kemudian terdakwa menjambak rambut korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dan menariknya kebelakang menggunakan tangan sebelah kiri hingga korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) terjatuh kebelakang kemudian terdakwa mengambil golok yang tersimpan dibawah karpet menggunakan tangan sebelah kanan yang sebelumnya golok tersebut terdakwa persiapkan yang letaknya tidak jauh dari posisi korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) berada yang selanjutnya terdakwa mengarahkan golok yang dipegangnya tersebut kearah leher korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm), namun korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) berontak dan melakukan perlawanan sehingga menyulitkan terdakwa untuk menggorok leher korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) lalu terdakwa meminta kepada saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membantu terdakwa memegang korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dengan mengatakan "tong sieun ngajedog we siamah kumaha aing kaharep na mah mun aya nanaon urang anu tanggung jawab" (jangan takut kamu diam saja jika ada apa-apa nanti saya/terdakwa yang bertanggung jawab) yang selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menutup atau membekap mulut dan memegang kepala korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) selain

Halama 17 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN B1b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu terdakwa juga menyuruh saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memegang kedua kaki korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm). Atas suruhan dari terdakwa tersebut saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) menutup atau membekap mulut korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang kepala korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) sedangkan saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) memegang kedua kaki korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan kedua tangan saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) tidak bisa berontak atau melawan, terdakwa lalu menggorok leher korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan golok hingga banyak mengeluarkan darah dan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) tidak bernyawa atau meninggal dunia.

Bahwa setelah korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) meninggal dunia, terdakwa kemudian menyuruh saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membersihkan darah yang berlumuran di lantai menggunakan baju milik terdakwa dan membungkus atau membalut jenazah atau mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menggunakan kain sarung, tidak lama kemudian saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan telepon dari ibunya yang menyuruh untuk pulang sehingga saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi dari rumah terdakwa dengan meninggalkan terdakwa bersama dengan saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah). Dikarenakan terdakwa kesulitan untuk membawa mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) menuju kebun yang ada di belakang rumah terdakwa untuk mengubur mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) kemudian terdakwa menelepon saksi Agus Kurnia untuk datang ke rumah terdakwa, setelah saksi Agus Kurnia datang terdakwa membawa saksi Agus Kurnia ke lantai 2 (dua) dan ditempat tersebut saksi Agus Kurnia melihat ada mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) tergeletak dengan berlumuran darah lalu terdakwa meminta bantuan kepada saksi Agus Kurnia dengan mengatakan "bantuan heula aing nguburkeun, mun henteu maneh ku aing dipaehan" (bantu dulu saya/terdakwa menguburkan, kalau tidak kamu oleh saya/terdakwa akan dibunuh), dikarenakan saksi Agus Kurnia merasa takut dengan ancaman dari terdakwa sehingga mau mengikuti permintaan dari terdakwa tersebut. Setelah itu atas suruhan dari terdakwa,

Halama 18 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Agus Kurnia membakar koper atau tas yang berisikan pakaian korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) bersama baju terdakwa yang dipergunakan untuk membersihkan darah yang saksi Agus Kurnia bakar disamping rumah terdakwa yang selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Agus Kurnia mengambil cangkul yang berada didepan rumah milik saksi Budi Rahayu kemudian terdakwa pergi bersama-sama dengan saksi Agus Kurnia dan saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan membawa 2 (dua) buah cangkul menuju kebun yang ada di belakang rumah terdakwa dan secara bergantian menggali tanah yang akan digunakan untuk mengubur mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) yang sebelumnya tanah tersebut pernah terdakwa gali bersama dengan saksi Budi Rahayu hingga kedalaman lubang tanah tersebut menjadi kurang lebih 150 (seratus lima puluh) centimeter.

Bahwa setelah selesai menggali tanah, terdakwa menyuruh saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencari bambu yang akan digunakan untuk mengangkut atau menggotong mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dan atas suruhan dari terdakwa tersebut saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencari dan menemukan 1 (satu) buah bambu kemudian terdakwa bersama dengan saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Agus Kurnia kembali ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah bambu, setelah itu mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dibawa dengan cara digotong menggunakan bambu yang dimasukkan kedalam kain sarung oleh saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan saksi Agus Kurnia menuju ke kebun belakang rumah terdakwa sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang yang selanjutnya mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dilemparkan ke lubang tanah yang sebelumnya digali berikut dengan kain sarung dan menutupnya menggunakan tanah, setelah itu terdakwa mengancam kepada saksi Agus Kurnia dengan mengatakan "lamun kajadian ieu ngomong ka batur, sia nu dipaehan ku aing" (apabila kejadian ini sampai dibicarakan ke orang lain, kamu yang dibunuh sama saya/terdakwa) dan saksi Agus Kurnia menjawab "heueuh moal ngomong ka batur" (iya tidak akan bicara ke orang lain) yang selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Agus Kurnia pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah masing-masing.

Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Agus Kurnia memberitahunya kepada saksi Budi Rahayu yang merupakan keponakan

Halama 19 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN B1b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Agus Kurnia kemudian saksi Budi Rahayu memberitahukan kembali kepada saksi Juju Alias Zaki sehingga banyak warga yang mengetahui perihal kematian korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dan salah satunya adalah saksi Dedi Rusmana lalu saksi Dedi Rusmana memberitahukan hal tersebut kepada saksi Ilyas Tari selaku keluarga dari korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) yang akhirnya saksi Ilyas Tari melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Usman Soleh Alias Uus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Abdul Gani (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut mengakibatkan korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VeR/20/VIII/2024/Dokpol tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, SpFM, M.Sc, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Biddokkes Polda Jabar, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah atas nama Irma Novitasari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan jenazah perempuan usia sekitar dua puluh sampai dua puluh lima tahun yang dalam kondisi membusuk lanjut ini ditemukan kulit terbuka pada leher serta batang tenggorokan dan kerongkongan yang terpotong rata, yang menurut pola dan gambarannya sesuai dengan kekerasan tajam. Berdasarkan hasil histopatologi anatomi, luka di leher dimungkinkan terjadi saat korban masih hidup. Pemastian kehamilan tidak dapat ditentukan karena tanda kehamilan pada Rahim tidak dapat dinilai akibat proses pembusukan. Organ-organ dalam lainnya dalam konsisi yang membusuk lanjut sehingga tidak dapat dinilai kelainan atau penyakit yang diderita.

Tidak ditemukannya luka atau tanda trauma pada bagian tubuh lain selain pada leher, maka sebab kematian korban ini akibat kekerasan tajam pada leher serta memotong hingga kerongkongan serta batang tenggorok yang menimbulkan gangguan nafas. Posisi luka pada leher tersebut juga memungkinkan terpotongnya pembuluh darah besar leher yang menimbulkan perdarahan.

Perkiraan waktu kematian antara tiga hingga sembilan bulan sebelum waktu pemeriksaan..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Halama 20 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilyas Tari bin Iyay Suhier dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membaca, menandatangani dan membenarkan keterangan dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi sebab hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pembunuhan terhadap keponakan Saksi yang bernama Irma Nurmayanti yang menghilang sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa Korban menghilang sejak bulan Januari 2024 dan baru ditemukan jasadnya pada bulan Agustus 2024
- Bahwa kejadian diketahui pada sekitar bulan Juli 2024 di Kp. Ciburial Desa Sukrame Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;
- Bahwa Terdakwa dan Korban Irma menikah secara siri namun mereka sudah bercerai;
- Bahwa setahu Saksi, Korban bercerai dengan Terdakwa pada bulan Desember 2023;
- Bahwa selama menikah Korban dan Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa di Kp. Babakan Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung namun setelah bercerai Korban sempat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa semasa hidupnya pada saat Korban tinggal di rumah Saksi, Korban pernah bercerita jika ia sering mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya (Terdakwa) dengan cara dicekik dan dibenturkan kepalanya serta ponselnya dihancurkan, Korban juga pernah bercerita jika Terdakwa mengancam akan membunuh orang tua Korban jika Korban tidak mau rujuk dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2024 Korban berpamitan untuk pergi berlibur ke Pangandaran bersama temannya, pada saat komunikasi terakhir dengan Korban, Korban memberitahukan jika ia sudah dalam perjalanan pulang menuju Bandung dan Korban akan dijemput oleh oleh Saksi Abang (Terdakwa) namun setelah itu Korban menghilang dan tidak ada kabar, ponsel Korban sudah tidak aktif, pihak keluarga berusaha mencari keberadaan Korban dengan cara bertanya kepada teman-temannya dan kepada Terdakwa namun saat ditanya kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan tidak tahu, selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2024 keluarga Saksi mendapat kabar dari

Halama 21 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Blb



Saksi Didin yang memberitahukan kepada pihak keluarga dengan mengatakan “atos ulah diarep-arep deui Irma tos teu aya (sudah tidak usah diharapkan lagi, Irma sudah tidak ada)” kemudian Saksi tanya kenapa, Saksi Didin mengatakan “Irma tos ngantunkeun dibunuh Abang BRH (Irma sudah meninggal dunia dibunuh Abang BRH)”, setelah mendapat kabar tersebut lalu Saksi melaporkan hilangnya Korban ke pihak polisi, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi akhirnya terungkap bahwa Korban Irma dibunuh oleh Terdakwa bersama pelaku lainnya yaitu Usman Soleh dan Abdul Gani dan akhirnya terungkap bahwa Korban dikubur di belakang rumah Terdakwa, selanjutnya beberapa hari kemudian dilakukan penggalian di lokasi tersebut dan jasad korban berhasil ditemukan;

- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian pembunuhan korban;
- Bahwa menurut informasi pihak polisi, Korban dibunuh dengan cara digorok di bagian lehernya oleh Terdakwa, dibantu oleh Saksi Usman Soleh yang memegang kepala korban dan Saksi Abdul Gani yang memegang kaki korban;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kondisi jasad korban namun setelah ditunjukkan foto oleh penyidik dan Majelis Hakim, Saksi yakin jasad yang ditemukan adalah jasad korban dari ciri tato yang ada ditangan dan jam tangan yang dikenakan korban;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa atau keluarganya;
- Bahwa pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak memberikan santunan untuk keluarga korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Neng Fifit Fitriani binti Ayi Kusnaedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membaca, menandatangani dan membenarkan keterangan dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi sebab hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pembunuhan terhadap keponakan Saksi yang bernama Irma Nurmayanti yang menghilang sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa Korban menghilang sejak bulan Januari 2024 dan baru ditemukan jasadnya pada bulan Agustus 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian diketahui pada sekitar bulan Juli 2024 di Kp. Ciburial Desa Sukarame Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;
- Bahwa Terdakwa dan Korban Irma menikah secara siri namun mereka sudah bercerai;
- Bahwa setahu Saksi, Korban bercerai dengan Terdakwa pada bulan Desember 2023;
- Bahwa selama menikah Korban dan Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa di Kp. Babakan Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung namun setelah bercerai Korban sempat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa semasa hidupnya pada saat Korban tinggal di rumah Saksi, Korban pernah bercerita jika ia sering mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya (Terdakwa) dengan cara dicekik dan dibenturkan kepalanya serta ponselnya dihancurkan, Korban juga pernah bercerita jika Terdakwa mengancam akan membunuh orang tua Korban jika Korban tidak mau rujuk dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2024 Korban berpamitan untuk pergi berlibur ke Pangandaran bersama temannya, pada saat komunikasi terakhir dengan Korban, Korban memberitahukan jika ia sudah dalam perjalanan pulang menuju Bandung dan Korban akan dijemput oleh Saksi Abang (Terdakwa) namun setelah itu Korban menghilang dan tidak ada kabar, ponsel Korban sudah tidak aktif, pihak keluarga berusaha mencari keberadaan Korban dengan cara bertanya kepada teman-temannya dan kepada Terdakwa namun saat ditanya kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan tidak tahu, selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2024 keluarga Saksi mendapat kabar dari Saksi Didin yang memberitahukan kepada pihak keluarga dengan mengatakan "atos ulah diarep-arep deui Irma tos teu aya (sudah tidak usah diharapkan lagi, Irma sudah tidak ada)" kemudian Saksi tanya kenapa, Saksi Didin mengatakan "Irma tos ngantunkeun dibunuh Abang BRH (Irma sudah meninggal dunia dibunuh Abang BRH)", setelah mendapat kabar tersebut lalu Saksi melaporkan hilangnya Korban ke pihak polisi, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi akhirnya terungkap bahwa Korban Irma dibunuh oleh Terdakwa bersama pelaku lainnya yaitu Usman Soleh dan Abdul Gani dan akhirnya terungkap bahwa Korban dikubur di belakang rumah Terdakwa, selanjutnya beberapa hari kemudian dilakukan penggalian di lokasi tersebut dan jasad korban berhasil ditemukan;

Halama 23 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN B1b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian pembunuhan korban;
- Bahwa menurut informasi pihak polisi, Korban dibunuh dengan cara digorok di bagian lehernya oleh Terdakwa, dibantu oleh Saksi Usman Soleh yang memegang kepala korban dan Saksi Abdul Gani yang memegang kaki korban;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kondisi jasad korban namun setelah ditunjukkan foto oleh penyidik dan Majelis Hakim, Saksi yakin jasad yang ditemukan adalah jasad korban dari ciri tato yang ada ditangan dan jam tangan yang dikenakan korban;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa atau keluarganya;
- Bahwa pihak Terdakwa maupun keluarganya tidak memberikan santunan untuk keluarga korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dedi Rusmana bin Furkon Fahrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membaca, menandatangani dan membenarkan keterangan dalam BAP penyidik;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara pembunuhan terhadap Korban Irma Nurmayanti;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada sekitar bulan Agustus 2024 di lapangan sepak bola Kp. Babakan Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2024 ketika Saksi menjadi petugas keamanan turnamen sepak bola di Kp. Babakan Girihieum Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, pada waktu sedang menonton pertandingan sepak bola ada beberapa orang pemuda mengobrol bahwa nanti di kampung ini akan terjadi peristiwa viral seperti kasus pembunuhan vina di Cirebon yaitu pembunuhan terhadap korban Irma Nurmayanti yang dibunuh oleh Terdakwa dengan cara disembelih, setelah mendengar cerita tersebut Saksi berusaha mencari tahu kebenaran informasi tersebut dengan cara mendengar percakapan warga kampung, selanjutnya Saksi mendatangi keluarga Korban untuk memberitahukan kejadian tersebut, kemudian Saksi Ilyas Tari melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

Halama 24 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN B1b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui informasi tentang kejadian pembunuhan tersebut dari obrolan penonton sepak bola yang menyebut nama pelaku bernama Abang yang orangnya adalah terdakwa sendiri
- Bahwa Saksi tidak tahu peran dari Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah orang yang disegani di kampung Babakan karena orang tuanya orang kaya di kampung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat penggalan jenazah korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Juju alias Zaki bin Momon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membaca, menandatangani dan membenarkan keterangan dalam BAP penyidik;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara pembunuhan terhadap Korban Irma Nurmayanti;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada sekitar bulan Januari 2024 di rumah Terdakwa di Kp. Babakan Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita anak saksi yang bernama Budi Rahayu, pada sekitar bulan Januari 2024 ia pergi meninggalkan rumah selama sekitar satu minggu kemudian pada saat Saksi tanya alasannya ia menjawab jika anak saksi merasa ketakutan karena diancam oleh Terdakwa, kemudian anak saksi bercerita jika sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, anak saksi pernah diajak Terdakwa ke rumahnya dan diajak melakukan pembunuhan terhadap korban Irma Nurmayanti namun anak saksi menolaknya, lalu karena merasa takut sehingga akhirnya anak saksi melarikan diri ke Kota Bandung, lalu pada saat anak saksi sedang berada di Kota Bandung, Saksi Agus Kurnia menghubungi anak saksi melalui WhatsApp yang memberitahukan jika Terdakwa telah membunuh korban Irma Nurmayanti
- Bahwa Saksi pernah melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RW tetapi tidak ada tindak lanjut karena orang tua Terdakwa adalah orang yang disegani;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halama 25 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN B1b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Agus Kurnia bin Ujang Suherman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membaca, menandatangani dan membenarkan keterangan dalam BAP penyidik;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pembunuhan terhadap Korban Irma Nurmayanti;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada sekitar bulan Januari 2024 di rumah Terdakwa di Kp. Babakan Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2024 hari dan tanggal lupa sekitar pukul 20.30 WIB ketika saksi sedang ngojog, kemudian ada yang menelpon melalui WhatsApp dengan nomor tidak dikenal, lalu Saksi angkat telpon tersebut, ternyata Terdakwa yang menyuruh Saksi ke rumahnya, awalnya Saksi menolak karena sedang bekerja namun Terdakwa mengancam dengan mengatakan "lamun teu kadieu, bisi diaak-acak ku aing (kalau tidak kesini, nanti saya acak-acak)" lalu karena merasa takut akhirnya Saksi datang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 21.00 WIB, ketika Saksi datang, Terdakwa langsung membukakan pintu rumah, saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Usman Soleh, ketika Saksi sudah masuk lalu Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu rumah, Saksi panik namun Terdakwa menyuruh Saksi untuk naik ke lantai dua rumah tersebut, saat itu Saksi Usman Soleh berkata "tinggali leungeun urang nepi ka bareuh digegel ku Irma (lihat tangan saya sampai bengkak karena digigit oleh Irma)", setibanya di lantai dua, Saksi melihat Korban sudah tegeletak berlumuran darah dengan sebilah golok di sampingnya, setelah itu Terdakwa berkata "bantuan heula aing nguburkeun, mun henteu sia dipaehan (bantu saya kuburkan, kalau tidak kamu saya bunuh)" selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi menggali tanah untuk menguburkan jasad Korban, lalu Saksi disuruh mengambil cangkul yang ada di depan rumah, kemudian Saksi dan Terdakwa bersama Saksi Usman Soleh berangkat untuk menggali tanah, setelah selesai menggali tanah kemudian kami kembali ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membakar koper yang berisi pakaian Korban yang disimpan dalam mobil Terdakwa, lalu Saksi dengan didampingi Terdakwa mengambil koper tersebut selanjutnya Saksi membakar koper tersebut di samping

Halama 26 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa, setelah selesai membakar koper tersebut sekitar pukul 00.15 WIB Saksi dipanggil oleh Terdakwa ke lantai dua, setibanya di lantai dua, Saksi melihat jasad Korban sudah dibungkus dengan sarung, lalu Saksi disuruh Terdakwa untuk mengangkat jasad Korban dengan menggunakan bambu yang dikaitkan ke sarung, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Usman Soleh berangkat menuju lokasi tanah yang sudah digali, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa melemparkan jasad Korban ke dalam lubang tanah yang sudah digali, setelah selesai menguburkan jasad Korban lalu kami kembali ke rumah Terdakwa, setelah itu saksi pamit pulang namun sebelu pulang Terdakwa mengancam Saksi dengan mengatakan “ lamun kajadian ieu ngomong ka batur, sia anu dipaehan ku aing (kalau kamu ngomong kepada orang lain tentang kejadian ini, kamu yang akan saya bunuh), setelah itu Saksi pulang;

- Bahwa Saksi tidak dikasih upah oleh Terdakwa;
- Bahwa tindakan Saksi adalah menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Budi Rahayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) buah cangkul dan golok yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa mayat yang Saksi lihat saat kejadian adalah mayat perempuan;
- Bahwa Saksi melihat di bagian tangan mayat tersebut terdapat tato namun tulisannya tidak jelas;
- Bahwa seingat Saksi ada jam tangan pada mayat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak berani melaporkan kejadian tersebut karena takut dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Budi Rahayu bin Juju dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membaca, menandatangani dan membenarkan keterangan dalam BAP penyidik;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pembunuhan terhadap Korban Irma Nurmayanti;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada sekitar bulan Januari 2024;

Halama 27 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Blb



- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui WhatsApp “Bud, dimana? Kadieu heula ka imah sakeudeung (Bud dimana? Kesini dulu ke rumah sebentar)” lalu Saksi jawab “siap bang” kemudian Saksi berangkat menuju rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi diminta Terdakwa untuk membantu membunuh Korban Irma dengan mengatakan “bantuan urang maehan si Irma (bantu saya membunuh Irma)”, mendengar hal tersebut Saksi langsung menolak dengan berkata “ah urang mah teu sanggup (ah, saya tidak sanggup)” namun Terdakwa memaksa, karena merasa takut akhirnya Saksi menyetujuinya, saat itu Terdakwa mengatakan rencana pembunuhan akan dilakukan esok hari dengan cara pertama Terdakwa membawa Sdri. Irma ke rumahnya, lalu setelah tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa akan membunuh Sdri. Irma, setelah mengatakan rekananya tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi mengambil cangkul untuk menggali lubang di kebun bambu yang ada di belakang rumah Terdakwa, setelah menggali lubang dengan kedalaman sekitar 50 cm Saksi dan Terdakwa merasa Lelah sehingga memutuskan untuk istirahat dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa keesokan harinya Saksi sengaja tidak menemui Terdakwa karena takut terlibat masalah, kemudian karena merasa khawatir dengan keselamatan Sdri. Irma, Saksi berusaha mencari nomor ponsel Sdri. Irma kepada teman Saksi, setelah mendapat nomor Sdri. Irma, Saksi langsung menghubungi Sdri. Irma menggunakan WhatsApp dengan nomor baru dan mengirim pesan “Teh, Upami aya Si Abang ngajak ka bumi, ulah dak omat ! (Teh, kalau ada si Abang ngajak pulang ke rumah jangan mau !)” saat itu Sdri. Irma menjawab “sareng saha ieu ? (ini dengan siapa?” lalu Saksi balas “teu penting saha abdi, nu penting mah, mun aya si Abang ngajak pulang ulah daek, jang kasalametan teteh”, setelah itu Saksi hapus chat tersebut karena takut pesan tersebut diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengetahui jika Saksi yang telah mengirimkan pesan kepada Sdri. Irma, akan tetapi pada keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Saksi hendak berangkat berjualan, Terdakwa menghampiri Saksi dan berkata “Bud aya anu ngabejaan euy ka pamajikan urang, saha nya? (Bud ada yang memberitahu istri saya, siapa ya?” lalu Saksi jawab “teuing atuh teu apal (saksi tidak tahu)” lalu karena takut ketahuan akhirnya Saksi pergi meninggalkan Terdakwa dengan alasan akan berjualan, kemudian

Halama 28 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN B1b



sekitar pukul 17.00 WIB Saksi kabur meninggalkan rumah menuju Kota Bandung selama beberapa hari untuk menjauhi Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Korban Irma sudah meninggal dunia karena dibunuh oleh Terdakwa dari Saksi Agus Kurnia yang merupakan paman Saksi, awalnya Saksi Agus Kurnia tidak langsung memberitahukan peristiwa tersebut melainkan Saksi yang mengirim pesan terlebih dahulu menanyakan perihal keberadaan Terdakwa dan Saksi Agus Kurnia menjawab pesan Saksi dengan mengatakan “eunggeus, si Irma geus dibunuh, terus urang dijemak ku Si Uus, pas di imah si Abang urang dikonci di jero imah bari diancam rek dipaehan lamun teu bantuan nguburkeun mayat si Irma (sudah, si Irma sudah dibunuh dan saksi dijemak oleh si Uus, ketika Saksi berada di rumah si Abang, Saksi dikunci di dalam rumah dan diancam akan dibunuh apabila Saksi tidak membantu menguburkan mayat si Irma)”;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, lalu Saksi bergegas pulang, namun setelah tiba di rumah, Saksi bertemu dengan ayah Saksi yang bertanya sambil membentak “timana wae maneh? Indit teu bebeja ka kolot (kamu dari mana saja? Pergi tidak memberitahu orang tua)” akhirnya Saksi menceritakan kepada bapak Saksi jika sebenarnya Saksi diajak Terdakwa untuk membantunya membunuh korban, karena Saksi tidak mau akhirnya Saksi pergi meninggalkan rumah dan menunggu sampai situasi aman, mendengar hal tersebut akhirnya Bapak Saksi mengerti dan memaklumi;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada polisi karena takut dengan ancaman Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah cangkul yang digunakan untuk menggali lubang;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Usman Soleh dan Saksi Abdul Gani tidak mengetahui rencana pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Abdul Gani bin Odik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membaca, menandatangani dan membenarkan keterangan dalam BAP penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pembunuhan terhadap Korban Irma Nurmayanti;
- Bahwa kejadian pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Asep Saepudin alias Abang yang beralamat di Kp. Babakan RT03 RW10 Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;
- Bahwa awalnya Saksi Asep Saepudin alias Abang menyuruh Saksi Usman Soleh untuk menjemput Saksi ke rumah lalu mengajak Saksi untuk pergi ke rumah Saksi Asep Saepudin alias Abang, setelah saksi berada di rumah Saksi Asep Saepudin lalu Saksi disuruh membeli minuman keras oleh Saksi Asep Saepudin alias Abang, sepulangnya dari membeli minuman keras, Saksi dipanggil dan disuruh naik ke lantai 2, kemudian Saksi, Saksi Asep saepudin alias Abang, Saksi Usman Soleh dan Korban minum miras bersama-sama, lalu setelah selesai minum antara Saksi Asep saepudin alias Abang dengan Korban terjadi cekcok kemudian Saksi Asep Saepudin alias Abang menjambak rambut Korban ke arah belakang lalu Saksi Asep saepudin alias Abang mengeluarkan golok dan menggorok leher Korban hingga mengeluarkan darah, saat itu Saksi Asep Saepudin alias Abang menyuruh Saksi Usman Soleh untuk membungkam mulut dan memegang tangan Korban sedangkan Saksi disuruh Saksi Asep Saepudin alias Abang untuk memegang kaki Korban, selanjutnya setelah kejadian tersebut selesai Saksi ditelpon oleh orang tua Saksi untuk pulang sehingga Saksi tidak tahu kejadian selanjutnya dan keesokan harinya Saksi bertemu dengan Saksi Asep saepudin alias Abang yang menceritakan jika Korban telah meninggal dunia dan mengancam saksi supaya tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut karena takut dengan ancaman Saksi Asep saepudin yang akan membunuh Saksi apabila tidak menurutinya;
- Bahwa Saksi tidak diberi upah oleh Saksi Asep Saepudin alias Abang;
- Bahwa Saksi Asep Saepudin mengancam dengan perkataan “ lamun teu daek mantuan sia dipaehan ku aing” (kalau kamu tidak mau membantu, kamu akan saya bunuh);
- Bahwa Saksi Asep Saepudin mengacungkan golok pada saat mengancam Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tentang rencana pembunuhan terhadap Korban;

Halama 30 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi pada saat kejadian pintu rumah dikunci oleh Saksi Asep Saepudin alias Abang;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara Saksi Asep Saepudin alias Abang dengan Korban;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut karena takut dengan ancaman Terdakwa dan khawatir terhadap keselamatan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Usman Soleh bin Odik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membaca, menandatangani dan membenarkan keterangan dalam BAP penyidik;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian pembunuhan terhadap Korban Irma Nurmayanti;
- Bahwa kejadian pada hari dan tanggal lupa, namun pada bulan Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Saksi Asep Saepudin alias Abang yang beralamat di Kp. Babakan RT003 RW010 Desa Pangauban Kec. Pacet Kab. Bandung
- Bahwa pelakunya adalah Saksi Asep Saepudin alias Abang dan yang menjadi Korban yaitu Irma Nurmayanti;
- Bahwa awalnya Saksi Asep Saepudin alias Abang menelpon Saksi melalui WhatsApp untuk datang ke rumahnya bersama adik kandung Saksi yang bernama Abdul Gani, setelah Saksi dan Saksi Abdul Gani berada di rumah Saksi Asep saepudin alias Abang, Saksi langsung ditawarkan untuk minum miras yang ada dalam kulkas kemudian Saksi langsung mengambilnya dan minum bersama-sama dengan Saksi Asep Saepudin alias Abang, lalu karena minuman kerasnya kurang, Terdakwa menyuruh Saksi Abdul Gani untuk membeli lagi miras, lalu Saksi Abdul Gani pergi untuk membeli miras;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Abdul Gani datang dengan membawa minuman keras lalu Saksi Asep Saepudin alias Abang mengajak untuk naik ke lantai dua rumah tersebut, selanjutnya di lantai dua rumah tersebut Saksi, Saksi Asep Saepudin, Korban dan Saksi Abdul Gani minum miras namun setelah selesai minum kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Korban, setelah itu Terdakwa mengambil golok lalu menghampiri Korban yang sedang tiduran kemudian Terdakwa

Halama 31 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Blb



memegang badan Korban dan menempelkan golok ke leher Korban, namun Korban melawan dan sempat berdiri namun kembali terjatuh dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk memegang kepala dan membungkam mulut Korban, lalu Terdakwa menggoorok leher Korban hingga mengeluarkan darah, setelah itu Saksi pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kaki Saksi yang berlumuran darah dan dan mengganti pakaian, setelah itu Saksi diam di lantai bawah;

- Bahwa setelah Korban tidak bernyawa, Saksi Asep Saepudin alias Abang menelpon Saksi Agus Kurnia memintanya untuk datang karena Saksi Asep saepudin alias Abang butuh bantuan, setelah Saksi Agus Kurnia datang, Saksi Asep Saepudin alias Abang memberitahu jika ia telah membunuh Korban dan meminta bantuan Saksi Agus Kurnia untuk mengubur mayat Korban, setelah itu Saksi Asep Saepudin alias Abang pergi ke kebun bamboo yang ada di belakang rumah dengan ,membawa 2 (dua) buah cangkul, setelah sampai di kebun bamboo lalu Saksi Asep saepudin dan Saksi Agus Kurnia menggali tanah secara bergantian, setelah kuburan mencapai kedalaman 150 cm, kemudian Saksi Asep Saepudin alias Abang dan Saksi Agus Kurnia kembali ke rumah dan Saksi Asep saepudin alias Abang membawa 1 (satu) batang bambu untuk membawa mayat Korban ke kuburan yang baru digali tersebut, dengan cara terlebih dahulu diangkat bersama-sama dari lantai 2 ke lantai 1, setelah itu Saksi Asep Saepudin alias Abang dan Saksi Agus Kurnia membawa mayat Korban dengan cara diangkat menggunakan sarung yang dikaitkan pada batang bamboo, sesampainya di kuburan, mayat korban diletakan di tanah kemudian Saksi Asep saepudin alias Abang melepas batang bamboo lalu Saksi dan Terdakwa mengangkat mayat Korban lalu melemparnya ke dalam lubang kuburan lalu menutupnya dengan tanah, setelah itu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut karena takut dengan ancaman Saksi Asep saepudin yang akan membunuh Saksi apabila tidak menurutinya;
- Bahwa Saksi tidak diberi upah oleh Saksi Asep Saepudin alias Abang;
- Bahwa Saksi berusaha mengingatkan Saksi Asep Saepudin alias Abang untuk menyelesaikan masalahnya baik-baik;
- Bahwa Saksi Asep Saepudin mengancam dengan perkataan “ lamun teu daek mantuan sia dipaehan ku aing” (kalau kamu tidak mau membantu, kamu akan saya bunuh)”;

Halama 32 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Asep Saepudin mengacungkan golok pada saat mengancam Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang rencana pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa setahu Saksi pada saat kejadian pintu rumah dikunci oleh Saksi Asep Saepudin alias Abang;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara Saksi Asep Saepudin alias Abang dengan Korban;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut karena takut dengan ancaman Terdakwa dan khawatir terhadap keselamatan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membaca, menandatangani dan membenarkan keterangan dalam BAP penyidik;
- Bahwa sebab Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan terhadap korbannya adalah Irma Nurmayanti;
- Bahwa kejadian pada sekitar bulan Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan RT01 RW10 Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;
- Bahwa Awalnya Terdakwa merencanakan untuk membunuh Korban bersama dengan Saksi Budi Rahayu namun karena Saksi Budi Rahayu tidak bisa dihubungi lalu Terdakwa menelpon Saksi Usman Soleh untuk datang ke rumah Terdakwa dengan membawa adiknya yang bernama Abdul Gani, setelah Terdakwa menghubungi Korban, lalu Korban datang sekitar pukul 17.30 WIB dan langsung Terdakwa ajak ka lantai dua, selanjutnya setelah Saksi Usman Soleh dan Saksi Abdul Gani datang lalu Terdakwa mengajak mereka untuk minum miras, nbamun karena masih kurang lalu Terdakwa menyuruh Saksi Abdul Gani untuk membeli miras, setelah Saksi Abdul Gani datang kembali dengan membawa miras lalu Terdakwa mengajak Saksi Usman Soleh dan Saksi Abdul Gani untuk naik ke lantai dua, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Usman Soleh, Saksi Abdul Gani dan Korban minum minuman keras tersebut, setelah selesai minum lalu terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Korban lalu Terdakwa menjambak rambut Korban hingga Korban jatuh lalu Terdakwa mengambil

Halama 33 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golok dari bawah karpet yang sudah disiapkan sebelumnya lalu Terdakwa menyuruh Saksi Usman Soleh untuk membantu membiungkan mulut dan memegang tangan korban sedangkan Saksi Abdul Gani Terdakwa suruh untuk memegang kaki korban, selanjutnya Terdakwa menggorok leher korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban tidak bernyawa, setelah kejadian tersebut selesai, Saksi Abdul Gani ditelpon oleh orang tuanya untuk pulang, lalu karena kekurangan orang akhirnya Terdakwa menelpon Saksi Agus Kurnia untuk membantu menguburkan mayat korban dan menghilangkan barang bukti, setelah Saksi Agus Kurnia datang lalu Terdakwa bersama Saksi Agus Kurnia dan Saksi Usman Soleh menguburkan mayat korban di kebun bamboo yang ada di belakang rumah dan Saksi Agus Kurnia Terdakwa suruh untuk membakar koper yang berisi pakaian milik Korban;

- Bahwa Terdakwa merencanakan pembunuhan tersebut selama sekitar satu bulan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menyuruh Saksi Usman Soleh membekap mulut dan memegang tangan korban sedangkan Saksi Abdul Gani Terdakwa suruh untuk memegang kaki korban;
- Bahwa Terdakwa butuh bantuan Saksi Abdul Gani dan Saksi Usman Soleh untuk mengubur mayat korban;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban karena sering dibohongi oleh Korban;
- Bahwa barang bukti golok yang digunakan untuk membunuh Korban dan benar dua buah cangkul yang digunakan untuk menggali kuburan korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menjalani rehabilitasi narkoba selama sekitar lima bulan di Bogor sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Saksi Usman Soleh dan Saksi Abdul Gani menggunakan golok;
- Bahwa Saksi Usman Soleh dan Saksi Abdul Gani tidak mengetahui rencana pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan untuknya meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Golok;

Halama 34 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN B1b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Cangkul.

Menimbang, Bahwa Barang bukti telah disita berdasarkan ijin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : R/Ver/20/VIII/2024/Dokpol tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, SpFM, M.Sc, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Biddokkes Polda Jabar, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah atas nama Irma Novitasari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan jenazah perempuan usia sekitar dua puluh sampai dua puluh lima tahun yang dalam kondisi membusuk lanjut ini ditemukan kulit terbuka pada leher serta batang tenggorokan dan kerongkongan yang terpotong rata, yang menurut pola dan gambarannya sesuai dengan kekerasan tajam, Berdasarkan hasil histopatologi anatomi, luka di leher dimungkinkan terjadi saat korban masih hidup. Pemastian kehamilan tidak dapat ditentukan karena tanda kehamilan pada Rahim tidak dapat dinilai akibat proses pembusukan. Organ-organ dalam lainnya dalam konsisi yang membusuk lanjut sehingga tidak dapat dinilai kelainan atau penyakit yang diderita, Tidak ditemukannya luka atau tanda trauma pada bagian tubuh lain selain pada leher, maka sebab kematian korban ini akibat kekerasan tajam pada leher serta memotong hingga kerongkongan serta batang tenggorok yang menimbulkan gangguan nafas. Posisi luka pada leher tersebut juga memungkinkan terpotongnya pembuluh darah besar leher yang menimbulkan perdarahan, Perkiraan waktu kematian antara tiga hingga sembilan bulan sebelum waktu pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar bulan Januari 2024, berawal dari kesakit hatian terdakwa kepada Irma Novitasari (korban) karena diduga telah berselingkuh dan menggugurkan kandungan, yang sebelumnya terdapat hubungan antara korban dengan terdakwa yaitu suami istri, namun telah bercerai;
2. Bahwa selanjutnya karena kesakit hatian tersebut, terdakwa mempunyai niat untuk menghabisi nyawa korban, kemudian untuk melaksanakan niat kejinya tersebut terdakwa menghubungi saksi Budi Rahayu melalui *Whatssap* untuk datang ke rumah terdakwa;

Halama 35 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesampainya Saksi Budi Rahayu di kediaman terdakwa, terdakwa menyampaikan kepada saksi budi rahayu untuk membantunya melakukan tindakan kejinya membunuh seorang perempuan yang bernama Irma Novitasari (Korban) dengan cara yang direncanakan terlebih dahulu yakni menjemput korban, setelah korban meninggal, korban dikuburkan di belakang rumah terdakwa tepatnya di kebun Bambu milik terdakwa;
4. Bahwa saksi budi rahayu sempat menolak ajakan tersebut, namun terdakwa tetap memaksa untuk membantunya melaksanakan niat kejinya tersebut, kemudian atas perintah terdakwa saksi budi rahayu menggali lubang di belakang rumah terdakwa di kebun bambu sampai sedalam 50 (Lima puluh) Centimeter namun tidak sampai selesai dan berencana akan dilanjutkan ke esokan harinya;
5. Bahwa keesokan harinya sekira bulan Januari 2024 terdakwa menelpon korban untuk datang ke rumah terdakwa dan membicarakan masalah rumah tangga dan mengajak rujuk kembali;
6. Bahwa kemudian setelah menelpon korban, terdakwa menelpon saksi budi rahayu namun tidak dapat dihubungi, sehingga terdakwa memutuskan untuk melaksanakan niat biadabnya tersebut seorang diri dengan mempersiapkan 1 (satu) bilah golok yang disimpannya dibawah karpet lantai 2 (dua) rumah terdakwa ;
7. Bahwa selanjutnya pada pukul 19.00 WIB korban datang memenuhi undangan terdakwa untuk membicarakan masalah rumah tangga di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan RT003 RW010 Desa Pangauban Kec. Pacet Kab. Bandung;
8. Bahwa sesampainya korban di rumah terdakwa, korban langsung mengajaknya ke Lantai 2 (dua) rumah terdakwa dan mengajaknya minum-minuman keras dan Korban menyetujuinya, selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Usman Soleh Alias Uus untuk datang ke rumah terdakwa dan mengajak Saksi Abdul Gani;
9. Bahwa sesampainya Saksi Usman Soleh Alias dan Saksi Abdul Gani dirumah terdakwa, terdakwa memerintahkan Saksi Abdul Gani untuk membeli minuman keras sebanyak 2 (dua) botol Jenis Kawa-Kawa dan memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
10. Bahwa kemudian setelah membelinya minuman keras tersebut terdakwa, korban, Saksi Usman Soleh Alias dan Saksi Abdul Gani minuman minuman keras sampai dengan habis;

Halama 36 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada pukul 20.00 WIB terjadi cekcok antara terdakwa dengan korban, kemudian terdakwa menarik rambut korban sampai dengan korban terjatuh ke lantai;
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil golok yang sudah dipersiapkannya, yang letaknya tidak jauh dari korban terjatuh, namun terjadi pemberontakan dari korban, sehingga menyulitkan terdakwa untuk melaksanakan niat biadabnya tersebut;
13. Bahwa selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Usman Soleh Alias Uus untuk menutup mulut korban dan Saksi Abdul Gani untuk memegang kedua kaki korban dengan ancaman kepada keduanya apabila tidak membantu maka akan dibunuh, atas ancaman tersebut membuat keduanya menyutujuinya untuk membantu terdakwa melakukan niat kejinya tersebut;
14. Bahwa setelah korban tidak bisa berontak, terdakwa menggorok/ menyembelih leher korban sampai dengan banyak mengeluarkan darah dan menyebabkan korban kehilangan nyawanya (meninggal dunia);
15. Bahwa setelah korban meninggal dunia terdakwa memerintahkan Saksi Usman Soleh Alias dan Saksi Abdul Gani untuk membereskan darah dan membungkus jenazahnya dengan sarung, namun Saksi Abdul Gani pulang terlebih dahulu karena diperintahkan ibunya untuk segera pulang, sehingga menyulitkan terdakwa untuk membawa korban ke belakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa menelpn Saksi Agus Kurnia untuk datang ke rumah terdakwa, kemudian sesampainya di rumah terdakwa, Saksi Agus Kurnia kelantai 2 (dua) rumah terdakwa dan melihat ada seorang wanita tergeletak berlumuran darah dan terdakwa meminta bantuan untuk membantu menguburkan korban dengan ancaman terdakwa akan membunuh Saksi Agus Kurnia apabila tidak mau membantu;
16. Bahwa selanjutnya Saksi Agus Kurnia karena takut langsung membersihkan darah dengan pakaian terdakwa kemudian terdakwa menyuruh mengambil cangkul yang berada didepan Rumah Saksi Budi Rahayu;
17. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Budi Rahayu dan Saksi Usman melakukan penggalian tanah yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan membuatnya lebih dalam lagi hingga kedalaman lubang tanah tersebut menjadi kurang lebih 150 (seratus lima puluh) centimeter;
18. Bahwa kemudian mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dibawa dengan cara digotong menggunakan bambu yang dimasukkan kedalam kain sarung oleh saksi Usman Soleh Alias Uus

Halama 37 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Agus Kurnia menuju ke kebun belakang rumah terdakwa dan terdakwa mengikutinya dari belakang;

19. Bahwa sesampainya dilubang yang telah disiapkan sebelumnya antara terdakwa saksi Usman Soleh Alias Uus bersama dengan saksi Agus Kurnia langsung melemparkan mayat korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmawanti (Alm) ke dalam lubang tempat persemayaman terakhir korban secara tidak layak;
20. Bahwa, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VeR/20/VIII/2024/Dokpol tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, SpFM, M.Sc, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Biddokkes Polda Jabar, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah atas nama Irma Novitasari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Pada pemeriksaan jenazah perempuan usia sekitar dua puluh sampai dua puluh lima tahun yang dalam kondisi membusuk lanjut ini ditemukan kulit terbuka pada leher serta batang tenggorokan dan kerongkongan yang terpotong rata, yang menurut pola dan gambarannya sesuai dengan kekerasan tajam. Berdasarkan hasil histopatologi anatomi, luka di leher dimungkinkan terjadi saat korban masih hidup. Pemastian kehamilan tidak dapat ditentukan karena tanda kehamilan pada Rahim tidak dapat dinilai akibat proses pembusukan. Organ-organ dalam lainnya dalam konsisi yang membusuk lanjut sehingga tidak dapat dinilai kelainan atau penyakit yang diderita Tidak ditemukannya luka atau tanda trauma pada bagian tubuh lain selain pada leher, maka sebab kematian korban ini akibat kekerasan tajam pada leher serta memotong hingga kerongkongan serta batang tenggorok yang menimbulkan gangguan nafas. Posisi luka pada leher tersebut juga memungkinkan terpotongnya pembuluh darah besar leher yang menimbulkan perdarahan, Perkiraan waktu kematian antara tiga hingga sembilan bulan sebelum waktu pemeriksaan;
21. Bahwa terdakwa mengetahui golok yang telah dipersiapkan sebelumnya adalah berbahaya dan berpotensi untuk menghilangkan nyawa apabila ditusukkan ke seseorang;
22. Bahwa terdakwa secara sadar melakukan pembunuhan kepada korban Irma Novitasari, dan telah mengetahui sebelumnya bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh Hukum dan terdapat ancaman pidana apabila melanggarnya;
23. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa menjalani rehabilitasi narkoba selama sekitar lima bulan di Bogor sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap polisi;

Halama 38 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;
4. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Asep Saepudin Alias Abang Bin H. Udin Samsudin sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku perbuatan tersebut secara sadar mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan/kehendak, artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku;
2. Kesengajaan berinsyaf kepastian, hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan secara pasti menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dalam perkembangannya, kesengajaan berinsyaf kepastian ini mengenal 2 (dua) teori yaitu:
 - a. Teori kehendak menyatakan bahwa apabila juga pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi ;
 - b. Teori membayangkan, menyatakan apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi;
3. Kesengajaan berinsyaf kemungkinan/sengaja bersyarat/*dolus eventualis*. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu tetap dilakukan demi tercapainya tujuan si pelaku. Jadi dalam hal ini si pelaku tetap melakukan yang dikendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, maka terjadi pula kesengajaan;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*dolus atau opzet*) merupakan salah satu bentuk dari kesalahan, menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui (*willens*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

en *wettens*), yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) pula apa yang ia buat itu beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa pengertian “menghilangkan nyawa orang lain” berdasarkan Pasal 338 KUHP terjemahan R. Soesilo adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, di mana perbuatan tersebut harus dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud yang akan mengakibatkan kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada bulan Januari 2024, berawal dari kesakit hatian terdakwa kepada Irma Novitasari (korban) karena diduga telah berselingkuh dan menggugurkan kandungan, yang sebelumnya terdapat hubungan antara korban dengan terdakwa yaitu suami istri, namun telah bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena kesakit hatian tersebut, terdakwa mempunyai niat untuk menghabisi nyawa korban, kemudian untuk melaksanakan niat kejinya tersebut terdakwa menghubungi saksi Budi Rahayu melalui Whatsapp untuk datang ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya Saksi Budi Rahayu di kediaman terdakwa, terdakwa menyampaikan kepada saksi budi rahayu untuk membantunya melakukan tindakan kejinya membunuh seorang perempuan yang bernama Irma Novitasari (Korban) dengan cara yang direncanakan terlebih dahulu yakni menjemput korban, setelah korban meninggal, korban dikuburkan di belakang rumah terdakwa tepatnya di kebun Bambu milik terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi budi rahayu sempat menolak ajakan tersebut, namun terdakwa tetap memaksa untuk membantunya melaksanakan niat kejinya tersebut, kemudian atas perintah terdakwa saksi budi rahayu menggali lubang dibelakang rumah terdakwa di kebun bambu sampai sedalam 50 (Lima puluh) Centimeter namun tidak sampai selesai dan berencana akan dilanjutkan ke esokan harinya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekira bulan Januari 2024 terdakwa menelpon korban untuk datang ke rumah terdakwa dan membicarakan masalah rumah tangga dan mengajak rujuk kembali;

Menimbang, bahwa kemudian setelah menelpon korban, terdakwa menelpon saksi budi rahayu namun tidak dapat dihubungi, sehingga terdakwa memutuskan untuk melaksanakan niat biadabnya tersebut seorang diri dengan

Halama 41 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan 1 (satu) bilah golok yang disimpannya dibawah karpet lantai 2 (dua) rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 19.00 WIB korban datang memenuhi undangan terdakwa untuk membicarakan masalah rumah tangga di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan RT003 RW010 Desa Pangauban Kec. Pacet Kab. Bandung;

Menimbang, bahwa sesampainya korban di rumah terdakwa, korban langsung mengajaknya ke Lantai 2 (dua) rumah terdakwa dan mengajaknya minum-minuman keras dan Korban menyetujuinya, selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Usman Soleh Alias Uus untuk datang ke rumah terdakwa dan mengajak Saksi Abdul Gani;

Menimbang, bahwa sesampainya Saksi Usman Soleh Alias dan Saksi Abdul Gani dirumah terdakwa, terdakwa memerintahkan Saksi Abdul Gani untuk membeli minuman keras sebanyak 2 (dua) botol Jenis Kawa-Kawa dan memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian setelah dibelinya minuman keras tersebut terdakwa, korban, Saksi Usman Soleh Alias dan Saksi Abdul Gani minuman minuman keras sampai dengan habis;

Menimbang, bahwa pada pukul 20.00 WIB terjadi cekcok antara terdakwa dengan korban, kemudian terdakwa menarik rambut korban sampai dengan korban terjatuh ke lantai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil golok yang sudah dipersiapkannya, yang letaknya tidak jauh dari korban terjatuh, namun terjadi pemberontakan dari korban, sehingga menyulitkan terdakwa untuk melaksanakan niat biadabnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Usman Soleh Alias Uus untuk menutup mulut korban dan Saksi Abdul Gani untuk memegang kedua kaki korban dengan ancaman kepada keduanya apabila tidak membantu maka akan dibunuh, atas ancaman tersebut membuat keduanya menyutujuinya untuk membantu terdakwa melakukan niat kejinya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah korban tidak bisa berontak, terdakwa menggorok/ menyembelih leher korban sampai dengan banyak mengeluarkan darah dan menyebabkan korban kehilangan nyawanya (meninggal dunia);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VeR/20/VIII/2024/Dokpol tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, SpFM, M.Sc, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Biddokkes Polda Jabar, telah melakukan

Halama 42 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan bedah jenazah atas nama Irma Novitasari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Pada pemeriksaan jenazah perempuan usia sekitar dua puluh sampai dua puluh lima tahun yang dalam kondisi membusuk lanjut ini ditemukan kulit terbuka pada leher serta batang tenggorokan dan kerongkongan yang terpotong rata, yang menurut pola dan gambarannya sesuai dengan kekerasan tajam. Berdasarkan hasil histopatologi anatomi, luka di leher dimungkinkan terjadi saat korban masih hidup. Pemastian kehamilan tidak dapat ditentukan karena tanda kehamilan pada Rahim tidak dapat dinilai akibat proses pembusukan. Organ-organ dalam lainnya dalam konsisi yang membusuk lanjut sehingga tidak dapat dinilai kelainan atau penyakit yang diderita Tidak ditemukannya luka atau tanda trauma pada bagian tubuh lain selain pada leher, maka sebab kematian korban ini akibat kekerasan tajam pada leher serta memotong hingga kerongkongan serta batang tenggorok yang menimbulkan gangguan nafas. Posisi luka pada leher tersebut juga memungkinkan terpotongnya pembuluh darah besar leher yang menimbulkan perdarahan, Perkiraan waktu kematian antara tiga hingga sembilan bulan sebelum waktu pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa visum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meninggalnya Irma Novitasari tersebut adalah akibat dari perbuatan terdakwa yang menyembelih leher Korban Irma Novitasari dengan menggunakan golok, yang didahului dengan perbuatan Terdakwa dibantu oleh saksi Abdul Gani Bin Odik & saksi Usman Soleh alias UUs bin Odik untuk memegang kaki dan tangan korban sehingga korban tidak dapat bergerak dan terdakwa secara langsung dengan dan tanpa perasaan menggorok leher korban sampai dengan korban mengeluarkan darah dan kehilangan nyawanya (meninggal dunia) dengan demikian unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan direncanakan terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, halaman 241, bahwa yang dimaksud dengan “direncanakan terlebih dahulu” (*voorbedachte rade*) adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di

Halama 43 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Blb



dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia gunakan;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya 2 Desember 1940 Nomor 293, mengatakan “dengan berpikir tenang dan menimbang dengan tenang” merupakan penentu diterapkannya Artikel 289 Sr (Pasal 340 KUHP) sebagai lawan “kemarahan yang timbul secara tiba-tiba” untuk menerapkan Artikel 287 Sr (Pasal 338 KUHP) (Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, halaman 51);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang Terdakwa berikan di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa sehari sebelum terdakwa melaksanakan niatnya tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mengirim pesan melalui aplikasi *WhatsApp* kepada saksi Budi Rahayu untuk datang ke rumahnya. Setelah tiba, terdakwa menyampaikan maksudnya kepada saksi Budi Rahayu, yakni meminta bantuan untuk menghabisi nyawa korban Irma Novitasari alias Irma Nurmayanti (Alm). Meskipun pada awalnya saksi Budi Rahayu menolak permintaan tersebut, namun karena terdakwa terus mendesak dan menimbulkan rasa takut, akhirnya saksi Budi Rahayu menyetujui permintaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Budi Rahayu langsung melaksanakan perintah dari terdakwa untuk membuat lubang di belakang halaman rumah terdakwa sedalam 50 (lima puluh) centimeter dengan menggunakan cangkul yang telah dipersiapkan terdakwa, namun karena tidak cukup waktu saksi Budi Rahayu berencana akan melanjutkannya esok hari;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Pada Januari 2024, terdakwa menghubungi korban (Irma Novitasari) untuk datang ke rumahnya guna membahas masalah rumah tangga dan mengajak rujuk. Ia juga mencoba memanggil Saksi Budi Rahayu, tetapi tidak berhasil, sehingga ia memutuskan bertindak sendiri. Sebelumnya, ia telah menyiapkan sebilah golok yang disembunyikan di bawah karpet lantai dua rumahnya di Kp. Babakan, Desa Pangauban, Pacet, Bandung.

Menimbang, bahwa korban tiba pukul 19.00 WIB dan langsung diajak ke lantai dua untuk minum-minuman keras. Terdakwa kemudian memanggil Saksi Usman Soleh (Uus) dan menyuruhnya mengajak Saksi Abdul Gani. Setelah keduanya datang, terdakwa menyuruh Abdul Gani membeli dua botol minuman keras jenis kawa-kawa seharga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian mereka habiskan bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pukul 20.00 WIB, terdakwa dan korban terlibat cecok hingga terdakwa menarik rambut korban hingga terjatuh. Ia lalu mengambil golok yang sudah disiapkan sebelumnya, tetapi korban melawan. Untuk memuluskan niatnya, terdakwa mengancam Saksi Usman dan Saksi Abdul Gani agar membantu terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, dengan cara saksi Usman diminta menutup mulut korban, sementara saksi Abdul Gani memegang kaki korban. Di bawah ancaman dibunuh, keduanya terpaksa menuruti perintah.

Menimbang, bahwa setelah korban tak bisa melawan, terdakwa menyembelih lehernya hingga tewas, kemudian terdakwa memerintahkan Usman dan Abdul Gani membersihkan darah dan membungkus jenazah dengan sarung. Namun, Saksi Abdul Gani pulang lebih awal karena dipanggil ibunya, sehingga terdakwa memanggil Saksi Agus Kurnia untuk membantu menguburkan mayat kembali dengan ancaman akan dibunuh jika menolak;

Menimbang, bahwa saksi Agus Kurnia membersihkan darah menggunakan pakaian terdakwa, lalu mengambil cangkul dari rumah Saksi Budi Rahayu. Bersama Saksi Usman, mereka menggali lubang di kebun belakang rumah hingga sedalam 150 (seratus lima puluh) cm. Jenazah korban kemudian digotong menggunakan bambu dan sarung, lalu dilemparkan ke dalam lubang secara tidak layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VeR/20/VIII/2024/Dokpol tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, SpFM, M.Sc, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Biddokkes Polda Jabar, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah atas nama Irma Novitasari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Pada pemeriksaan jenazah perempuan usia sekitar dua puluh sampai dua puluh lima tahun yang dalam kondisi membusuk lanjut ini ditemukan kulit terbuka pada leher serta batang tenggorokan dan kerongkongan yang terpotong rata, yang menurut pola dan gambarannya sesuai dengan kekerasan tajam. Berdasarkan hasil histopatologi anatomi, luka di leher dimungkinkan terjadi saat korban masih hidup. Pemastian kehamilan tidak dapat ditentukan karena tanda kehamilan pada Rahim tidak dapat dinilai akibat proses pembusukan. Organ-organ dalam lainnya dalam konsisi yang membusuk lanjut sehingga tidak dapat dinilai kelainan atau penyakit yang diderita Tidak ditemukannya luka atau tanda trauma pada bagian tubuh lain selain pada leher, maka sebab kematian korban ini akibat kekerasan tajam pada leher serta memotong hingga kerongkongan serta batang tenggorok yang menimbulkan gangguan nafas. Posisi luka pada leher tersebut juga

Halama 45 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memungkinkan terpotongnya pembuluh darah besar leher yang menimbulkan perdarahan, Perkiraan waktu kematian antara tiga hingga sembilan bulan sebelum waktu pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang mengambil nyawa Irma Novitasari dilakukan dalam keadaan Terdakwa sudah memikirkan pembunuhan itu sebelumnya dengan tenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad.4. Unsur “Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bagian dari Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penyertaan melakukan kejahatan, di mana dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

- orang yang melakukan,
- orang yang menyuruh melakukan,
- orang yang turut melakukan, dan
- orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa, Saksi Abdul Gani, dan saksi Usman Soleh Alias Uus secara bersama-sama telah menghilangkan nyawa Irman Novianti pada Januari 2024 bertempat di sekitar rumah terdakwa yang terletak di Kampung Babakan RT. 003 RW. 010 Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, perbuatan itu dilakukan masing-masing dengan cara :

- Terdakwa menggorok leher korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) dengan menggunakan golok yang telah disiapkan sebelumnya dengan menggunakan tangan kananya;
- Usman Soleh Alias Uus menutup atau membekap mulut dan memegang kepala korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) sehingga korban tidak mampu lagi untuk melakukan perlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abdul Gani untuk memegang kedua kaki korban Irma Novitasari Alias Irma Nurmayanti (Alm) sampai dengan korban tidak mampu lagi untuk melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diketahui bahwa Terdakwa, Saksi Abdul Gani, dan saksi Usman Soleh Alias Uus menghilangkan nyawa Irma Novitasari secara bersama-sama di tempat yang sama dan di momen/episode serta waktu yang sama, yaitu di sekitar rumah terdakwa yang terletak di Kampung Babakan RT. 003 RW. 010 Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, di mana rangkaian perbuatan Terdakwa, Saksi Abdul Gani, dan saksi Usman Soleh Alias Uus yang ditujukan terhadap korban berupa perbuatan membekap mulut, memegang kaki korban sampai tidak mampu lagi melakukan perlawanan dan menyembelih Irma Novitasari tersebut adalah perbuatan yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa Irma Novitasari;

Menimbang, bahwa jika beberapa orang bergabung untuk mewujudkan suatu kejahatan dan tiap-tiap orang betul-betul melakukan beberapa perbuatan yang mengandung suatu bagian kejahatan itu, maka semua orang tersebut bersalah sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing dari Terdakwa, Saksi Abdul Gani, dan saksi Usman Soleh Alias Uus telah bergabung untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Irma Novitasari, dan masing-masing dari Terdakwa, Saksi Abdul Gani, dan saksi Usman Soleh Alias Uus telah melakukan perbuatannya masing-masing sebagaimana telah diuraikan pada pembuktian unsur kedua yang mewujudkan suatu perampasan nyawa terhadap Irma Novitasari, oleh karena itu masing-masing dari Terdakwa, Saksi Abdul Gani, dan saksi Usman Soleh Alias Uus haruslah dianggap sebagai pelaku dari kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain tersebut tersebut, di mana Terdakwa, Saksi Abdul Gani, dan saksi Usman Soleh Alias Uus melakukannya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "sebagai orang yang melakukan kejahatan secara bersama-sama" telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halama 47 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkehendak untuk mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, yaitu adakah terdapat alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa/pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana. Mengenai hal demikian dari pengamatan selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal-pasal di atas pada diri Terdakwa, karenanya dari fakta demikian Terdakwa dinilai dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya terkait dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) KUHPidana, selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta yang bisa membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki Pasal-Pasal tersebut di atas, sehingga dapat menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat *korektif, preventif dan edukatif*, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halama 48 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN B1b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan integratif, dinyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah dengan memperhatikan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan yang dibacakan di persidangan Penuntut Umum pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman selama seumur hidup dikarenakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP, sedangkan Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya memohon supaya Terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagaimana yang di sebutkan Penasihat Hukum dalam nota pembelaan tertanggal 02 Mei 2025;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang bukan merupakan materi pembuktian, yakni memohon agar Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan



dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Irma Novianti kehilangan hak hidupnya selama lamanya (meninggal dunia);
- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis dan tidak berprikemanusiaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi keluarga korban;
- Keluarga korban belum memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Keadaan korban ditengah masyarakat membuat masyarakat sekitar takut kepada diri terdakwa;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Nihil;

Menimbang, Bahwa atas dasar hal-hal di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi masyarakat khususnya bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pemidanaan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan dalam hal ini Majelis Hakim selain mendasarkan ketentuan Pasal yang dilanggar Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan tentang berat, jenis dan sifat perbuatan yang dilakukan dan Terdakwa juga dengan tegas mengakui kesalahannya dan siap bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan sehingga selaras dengan tujuan pemidanaan yang ingin menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku tindak pidana, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dianggap adil dan pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, Bahwa dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) bukan diakhiri ketika vonis selesai diucapkan dan putusan berkekuatan hukum tetap, akan tetapi berakhir pada proses bagaimana narapidana itu dapat hidup bebas berbaur kembali dengan masyarakat dengan akhlak, moral, etika, sifat dan perilaku yang diharapkan lebih baik dari sebelumnya atau setidaknya harapan tersebut diabdikan dan di amalkan selama hidupnya pada lembaga pemasyarakatan sampai akhir hayatnya. KUHP baru (Pasal 100 UU No.1/2023) juga telah memiliki paradigma baru, yaitu hukuman mati bukan lagi sebagai pidana pokok melainkan pidana yang bersifat khusus, tujuannya tentu memberikan harapan dan apresiasi kepada narapidana yang telah berkelakuan baik selama pembinaan. Dalam arti lain politik hukum pidana nasional melalui Undang-Undang No.1 Tahun 2023 sekalipun masih bersifat *ius constituendum*, semangat politik hukum pemidanaan di Indonesia kini bergeser dari *retributif/pembalasan/lex talionis* (mata ganti mata) kearah pencegahan, pemasyarakatan/rehabilitasi, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan dan penciptaan rasa aman oleh negara;

Menimbang, Bahwa pidana penjara seumur hidup menurut Hakim sudah cukup sebagai ganjaran atas perbuatan Terdakwa. Artinya, seumur hidupnya dihabiskan didalam Lembaga pemasyarakatan (LP). Didalam LP tentu sebagai manusia seutuhnya terpidana mempunyai hak dan kesempatan untuk bertaubat guna memperbaiki diri dan mengabdikan demi kepentingan sosial melalui kegiatan / pelayanan di LP untuk dan oleh sesama warga binaan/narapidana lainnya;

Menimbang, Bahwa pada kesimpulannya berkenaan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada korban adalah perbuatan yang sangat keji dan kejam, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pantas menerima hukuman berat, tujuan hukum itu sendiri (kepastian hukum, keadilan hukum, kemanfaatan hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) ialah pidana penjara seumur hidup;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halama 51 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah Golok ;
- 2 (dua) buah Cangkul;

Maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, kecuali terhadap penjatuh pidana seumur hidup atau mati maka biaya perkara haruslah dinyatakan dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Saepudin Alias Abang Bin H. Udin Samsudin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan primer ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Seumur Hidup;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan, barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Golok ;
 - 2 (dua) buah Cangkul;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 oleh kami, Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Sugianto, S.H., M.H., dan Catur Prasetyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Agus Rahmat, S.H.,

Halama 52 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Sugianto, S.H., M.H.,

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Budi Sofyan, SH.

Halama 53 dari 53 halaman Putusan Nomor 1095/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)